

Till Mark- och miljööverdomstolen, Svea hovrätt
via Nacka tingsrätt, mark- och miljödomstolen

ÖVERKLAGANDE

V9 - granskningsversion 7 september 2026

Klagande	Erica Güler
Kontaktuppgifter	Framgår av akten
Mål	M 5167-26
Överklagat avgörande	Nacka tingsrätt, mark- och miljödomstolens dom den 19 augusti 2026
Underliggande ärende	Miljö- och hälsoskyddsnämndens ärende 2025-23696; Länsstyrelsen i Stockholms län, dnr 21412-2026

Saken: Tillsyn av inomhusmiljö i bostad på Kilsgatan 3, Stockholm.

1. Yrkanden

Erica Güler yrkar att Mark- och miljööverdomstolen

- meddelar prövningstillstånd,
- undanröjer Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolens dom den 19 augusti 2026 i mål M 5167-26, Länsstyrelsen i Stockholms läns beslut den 3 juni 2026 i ärende 21412-2026 samt Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut den 13 april 2026 i ärende 2025-23696, och
- återförvisar ärendet till Miljö- och hälsoskyddsnämnden i Stockholms kommun för fortsatt handläggning och den ytterligare utredning som ärendets beskaffenhet kräver.

Erica Güler begär inte att Mark- och miljööverdomstolen själv ska fastställa vilken teknisk, kemisk, biologisk eller medicinsk omständighet som orsakar de rapporterade besvären. Yrkandet om återförvisning grundas på att tillsynsärendet inte borde ha avslutats innan de materiella utredningsfrågor som redovisas nedan hade klarlagts i den omfattning som miljöbalken och förvaltningslagen kräver.

2. Skäl för prövningstillstånd

Enligt 39 § lagen (1996:242) om domstolsärenden krävs prövningstillstånd för hovrättens prövning. Bestämmelsen är tillämplig genom 5 kap. 1 § lagen (2010:921) om mark- och miljödomstolar. Prövningstillstånd ska bland annat meddelas om det finns anledning att betvivla riktigheten av det slut som underinstansen har kommit till eller om riktigheten inte går att bedöma utan att prövningstillstånd meddelas.

I första hand åberopas **granskningsdispens**. Den faktiska aktkedjan gör att riktigheten av mark- och miljödomstolens slutsats om tillräcklig utredning inte kan bedömas utan en närmare prövning. I andra hand åberopas **ändringsdispens**, eftersom de dokumenterade omständigheterna ger konkret anledning att betvivla den slutsatsen.

Mark- och miljödomstolens bärande slutsats är att nämnden hade företagit den utredning och vidtagit de åtgärder som ärendets beskaffenhet krävde. De nu preciserade handlingarna visar emellertid följande.

- Miljöförvaltningen identifierade själv kvarstående frågor om bland annat sanering efter brand och kanalrensning, uppgav att de skulle skickas eller skickas om till fastighetsägaren och att Erica skulle få svar.

- Den 9 april 2026 uppgav förvaltningen att ytterligare frågor om OVK och ventilationsförändringar skulle vidarebefordras och att en samlad bedömning skulle göras när ärendet var tillräckligt utrett.
- Samma dag inkom ett omfattande kompletteringspaket med tretton preciserade frågor och flera skriftliga förstahandsuppgifter från andra personer.
- Fyra dagar senare avslutades ärendet utan att flera av dessa frågor kan följas från konkret fråga till konkret svar, kommunikering och redovisad bedömning.
- Senare framkomna handlingar visar dessutom att flera av de historiska frågor som myndigheten själv höll öppna hade ett konkret och kontrollerbart innehåll: kanalrensningens omfattning har preciserats i efterhand, OVK-handlingarna visar en tydlig systemavgränsning och det uppgivna projekterade börvärdet 4,2 l/s kan inte återfinnas i det OVK-underlag som anger att projekterade värden saknas.

Den senare bevisningen används inte för att tillskriva miljöförvaltningen kunskap som den inte hade den 13 april 2026. Den används för att verifiera historiska förhållanden och för att visa varför de frågor som var öppna före beslutet var materiella och möjliga att kontrollera.

3. Rättsliga utgångspunkter

3.1 Myndighetens utredningsansvar och den enskildes medverkan

Enligt 23 § förvaltningslagen (2017:900) ska en myndighet se till att ett ärende blir utrett i den omfattning som dess beskaffenhet kräver. En enskild part som inleder ett ärende ska medverka genom att **så långt som möjligt** ge in den utredning som parten vill åberopa. Om det behövs ska myndigheten genom frågor och påpekanden verka för att parten förtydligar eller kompletterar sin framställning.

Bestämmelsen innebär inte att en boende ensam måste tekniskt fastställa den exakta orsaken till ett inomhusmiljöproblem innan tillsyn kan fortsätta. Ericas möjlighet att själv utreda är dessutom praktiskt begränsad. Hon saknar faktisk rådighet över byggnadens gemensamma ventilationssystem, fastighetsägarens interna arbetsordrar, historiska saneringsåtgärder och sådana delar av konstruktionen som bara fastighetsägaren kan öppna, kontrollera eller dokumentera.

Den rättsliga frågan är därför inte om Erica på egen hand kunde bevisa den slutliga tekniska orsaken. Frågan är om hon hade lämnat ett tillräckligt konkret underlag för att ytterligare frågor behövde klarläggas, och om myndigheten därefter fullföljde de utredningsspår som den själv hade identifierat.

3.2 Bevisbörda, kunskapskrav och försiktighetsmått enligt miljöbalken

Vid tillsyn enligt miljöbalken gäller den bevisbörderegeln som följer av 2 kap. 1 § miljöbalken (1998:808). Den som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd ska visa att de förpliktelser som följer av 2 kap. iakttas.

Av 2 kap. 2 § följer kunskapskravet: den som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd ska skaffa sig den kunskap som behövs för att skydda människors hälsa och miljön mot skada eller olägenhet. Av 2 kap. 3 § följer att de försiktighetsmått som behövs ska vidtas, och att sådana mått ska vidtas så snart det finns skäl att anta att verksamheten eller åtgärden kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.

Folkhälsomyndighetens tillsynsvägledning för bostäder anger att fastighetsägaren i huvudsak är ansvarig för inomhusmiljön, eftersom fastighetsägaren normalt har den faktiska rådigheten över byggnaden och kan genomföra förändringar och undersökningar. Det innebär inte att en klagande kan vara passiv. Det innebär däremot att tillsynssystemet inte kan reduceras till att den boende måste bevisa sådant som endast fastighetsägaren har faktisk möjlighet att undersöka eller dokumentera.

I detta mål är den distinktionen central. Erica har lämnat återkommande uppgifter om besvär, flera andra personers förstahandsuppgifter, fotografisk dokumentation och konkreta frågor om historiska åtgärder. Flera av de senare frågorna avsåg dessutom dokumentation som endast fastighetsägaren rimligen kunde inneha eller ta fram.

3.3 Bostäder, egenkontroll och tillsynsverktyg

Enligt 9 kap. 3 § miljöbalken avses med olägenhet för människors hälsa en störning som enligt medicinsk eller hygienisk bedömning kan påverka hälsan menligt och som inte är ringa eller helt tillfällig. Enligt 9 kap. 9 § ska bostäder brukas så att olägenheter för människors hälsa inte uppkommer, och ägare eller nyttjanderättshavare ska vidta de åtgärder som skäligen kan krävas för att hindra eller undanröja sådana olägenheter.

Tillsynen ska enligt 26 kap. 1 § säkerställa miljöbalkens syfte. Tillsynsmyndigheten ska på eget initiativ eller efter anmälan i nödvändig utsträckning kontrollera att balken följs och vidta de åtgärder som behövs för att åstadkomma rättelse.

Enligt 26 kap. 19 § ska den som bedriver en verksamhet som kan befaras medföra olägenheter för människors hälsa fortlöpande planera och kontrollera verksamheten och genom egna undersökningar eller på annat sätt hålla sig underrättad om dess påverkan. Enligt 26 kap. 21 § kan tillsynsmyndigheten förelägga om de uppgifter och handlingar som behövs för tillsynen.

Särskilt betydelsefull i ett bostadsärende är 26 kap. 22 §. Den som upplåter en byggnad för bostäder är, om det finns skäl att anta att byggnadens skick medför olägenheter för människors hälsa, skyldig att utföra sådana undersökningar av byggnaden och dess verkningar som behövs för tillsynen. Tillsynsmyndigheten kan, om det är lämpligare, besluta att undersökningen ska utföras av någon annan.

Folkhälsomyndighetens tillsynsvägledning anger också att om verksamhetsutövarens utredning inte räcker som underlag för en bedömning kan nämnden kräva ytterligare utredningar. Det är därför inte avgörande att miljöförvaltningens egna inspektörer normalt inte utför avancerad provtagning. Frågan är om myndigheten, när underlaget var otillräckligt i en materiell fråga, använde eller övervägde de verktyg som miljöbalken tillhandahåller.

3.4 Kravet på en kontrollerbar motivering

Enligt 32 § förvaltningslagen ska ett beslut som kan antas påverka någons situation på ett inte obetydligt sätt innehålla en klargörande motivering med uppgift om vilka föreskrifter som har tillämpats och vilka omständigheter som varit avgörande för ställningstagandet.

Det krävs inte att en myndighet kommenterar varje uppgift i en omfattande akt. När myndigheten själv har identifierat konkreta frågor som behöver besvaras, och därefter avslutar ärendet, måste det däremot gå att förstå vilka omständigheter som gjorde att de frågorna inte längre behövde fullföljas.

4. Miljöförvaltningens egen utredningskedja var inte avslutad på ett spårbart sätt

4.1 Frågorna den 11-18 mars

Den 11 mars 2026 uppgav enhetschef Miriam Adolfsson beträffande frågorna om sanering och kanalrensning att handläggaren hade skickat frågorna till fastighetsägaren och att hon skulle följa upp att frågorna verkligen kom till fastighetsägaren och att Erica fick svar (akt 84).

Samma dag begärde Erica att få ta del av den kommunikation där frågorna hade skickats (akt 85).

Den 12 mars preciserades kompletteringen ytterligare. Erica informerades om att samtliga frågor skulle skickas om till fastighetsägaren. Fyra frågor räknades upp:

- sanering efter brand,

- om och när kanalrensning utförts,
- tidigare kanalrensning,
- om fastighetsägaren hade för avsikt att utföra VOC-test.

Miljöförvaltningen angav samtidigt att fastighetsägaren skulle ges rimlig svarstid och att det därför kunde ta upp till två veckor innan svar kom in (akt 89).

Även inspektionsrapporten den 18 mars redovisade att kompletterande frågor om bland annat sanering efter brand och kanalrensning hade ställts och att svar kunde förväntas (akt 90). Frågorna hade alltså inte behandlats som irrelevanta eller redan avslutade. De ingick i den fortsatta utredningen.

Miljöförvaltningen hade den 11 mars också kommunicerat ett av Ericas yttranden till Familjebostäder genom akt 81, där en bifogad .msg-fil omnämns. Överklagandet bygger därför inte på att ingen kommunikation alls skedde. Den bifogade filens exakta innehåll har dock inte kunnat verifieras i det återfunna materialet, och den fortsatta handläggningen visar under alla förhållanden att förvaltningen den 12 mars fortfarande ansåg att de fyra preciserade frågorna behövde skickas om.

Den 26 mars påtalade Erica åter att hennes huvudsakliga fråga inte hade besvarats och tog bland annat upp OVK samt förändringar av ventilationsförhållandena (akt 92).

4.2 Handläggningen den 9 april och beslutet fyra dagar senare

Den 9 april kl. 12.22 svarade miljöförvaltningen att frågorna om OVK samt förändringar i ventilationen skulle vidarebefordras till fastighetsägaren för bemötande (akt 93). Förvaltningen skrev samtidigt:

“Miljöförvaltningen kommer att beakta ditt yttrande i den fortsatta handläggningen av ärendet. När ärendet är tillräckligt utrett kommer en samlad bedömning att göras.”

Miljöförvaltningen beskrev alltså den 9 april själv ärendet som föremål för fortsatt handläggning och kopplade den samlade bedömningen till att ärendet först skulle vara tillräckligt utrett.

Sex minuter senare, kl. 12.28, skickades en påminnelse till Familjebostäder med svarstid till den 16 april (akt 94). Den identifierade påminnelsen återger inte de fyra frågorna från den 12 mars och inte heller de OVK- och ventilationsfrågor som handläggaren just hade sagt skulle vidarebefordras.

Kl. 12.50 svarade Familjebostäder att man inte hade något mer att tillägga och frågade om miljöförvaltningen också ansåg att det inte fanns brister i ventilationen eller lägenheten (akt 95). Det svaret innehåller inte konkreta svar på exempelvis frågorna om när kanalrensningen utförts, tidigare kanalrensning eller sanering efter brand.

Kl. 13.57.24 samma dag inkom Erica med ett omfattande kompletteringsmaterial och begärde uttryckligen att tretton frågor skulle vidarebefordras till Familjebostäder för skriftligt svar (akt 96):

1. Finns godkänt OVK-protokoll efter 2018?
2. Har OVK 2024 genomförts?
3. Befinner sig fastighetsägaren i dröjsmål avseende OVK?
4. Har dokumentation inkommit avseende branden 2017?
5. Finns saneringsintyg efter branden?
6. Har ventilationssystemet kontrollerats efter branden?
7. Föreligger systemfel i ventilationsstammen?
8. Har täthetskontroll eller tryckprovning utförts?
9. Hur kan matos spridas mellan lägenheter?
10. På vilken teknisk grund bedöms systemet fungera?

11. Varför justerades luftflöden under 2025?
12. Har åtgärder vidtagits utifrån andra boendes uppgifter?
13. Kan fastighetsägaren visa att inga restföroreningar kvarstår?

Frågorna bevisar inte sina egna premisser. De visar däremot vilka konkreta sakfrågor som fortfarande var aktualiserade före avgörandet, samtidigt som miljöförvaltningen samma dag hade sagt att frågor skulle vidarebefordras och att handläggningen skulle fortsätta tills ärendet var tillräckligt utrett.

Någon efterföljande handling där dessa tretton frågor vidarebefordras och besvaras före beslutet har inte identifierats i den genomgångna aktkedjan. Den 13 april avslutades ärendet.

Erica gör inte gällande att beslutet blev fel enbart därför att den svarstid som hade angetts till Familjebostäder löpte till den 16 april. Den avgörande frågan är vad som inträffade mellan miljöförvaltningens besked den 9 april om fortsatt utredning och beslutet den 13 april som gjorde de då öppna frågorna färdigutredda. Det går inte att utläsa av beslutet.

Rättslig betydelse. När myndigheten enligt 23 § förvaltningslagen själv har identifierat kompletteringsbehov och enligt 26 kap. miljöbalken har möjlighet att inhämta uppgifter och kräva undersökningar, måste det gå att följa varför de identifierade frågorna inte längre behövde utredas. Den kedjan framgår inte av akten eller beslutsskälens redovisning.

5. Brand och sanering var fortfarande en materiell utredningsfråga

Överklagandet bygger inte på att branden 2017 är bevisad som orsak till de aktuella besvären eller att någon viss restförorening har konstaterats. Frågan är om vad som faktiskt gjordes efter branden hade klarlagts tillräckligt för att frågan skulle kunna lämnas utan ytterligare åtgärd.

Den aktkedja före beslutet som har identifierats visar inte någon konkret handling som klarlägger exempelvis vem som sanerade, när detta skedde, vad som omfattades, vilka metoder som användes eller hur resultatet verifierades. Detta är särskilt betydelsefullt eftersom miljöförvaltningen själv den 12 mars uttryckligen hade ”sanering efter brand” som en av de frågor som skulle skickas om till fastighetsägaren.

I kompletteringen den 9 april återkom frågan i mer preciserad form genom frågor om dokumentation av branden, saneringsintyg, kontroll av ventilationen efter branden och om fastighetsägaren kunde visa att inga restföroreningar kvarstod (akt 96).

Erica hade inte faktisk möjlighet att själv ta fram fastighetsägarens historiska saneringsunderlag. Just denna typ av dokumentation illustrerar varför 2 kap. 1 § miljöbalken, 23 § förvaltningslagen och tillsynsverktygen i 26 kap. miljöbalken måste läsas tillsammans. Att den boende inte kan visa exakt vad fastighetsägaren gjorde efter en tidigare brand kan inte i sig göra frågan färdigutredd när myndigheten själv har bedömt den som relevant nog att ställa till fastighetsägaren.

6. Kanalrensningen - en dokumenterat oklar åtgärdskedja

Frågan om kanalrensning har en längre dokumenterad historik. I det OVK-material som Stadsbyggnadskontoret den 3 september 2026 uppgav var 2018 års OVK för Kilsgatan 1-11 anges att rengöring av kanaler hade utförts vid behov efter den ordinarie besiktningen och att nya flöden därefter mättes upp. Den handlingen visar inte att just Ericas kanal rensades vid det tillfället, men den visar att kanalrengöring ingick i fastighetens historiska ventilationsåtgärder och ger konkret innehåll åt miljöförvaltningens senare fråga om tidigare kanalrensning.

Den 4 november 2025 antecknade Familjebostäders drifttekniker Caroline Blomberg bland annat att hon i köket hade balanserat grundflödet från 7,4 till 10,2 l/s och att hon ”efter rensningen av

kanal” fick 35 l/s i forcerat läge. Den anteckningen anger däremot inte fem meter, någon arbetsorder, antal utförare, exakt kanalsträcka, åtkomstpunkt, metod eller efterkontroll.

Den 2 december 2025 skrev Familjebostäders förvaltare Jennifer Ehlin i framtidsform att ”kanalrensning” skulle ske. Den 17 december hade Erica därefter skriftligen uppgett till miljöförvaltningen att fastighetsägaren vid ett möte hade uppgett att drifttekniker genomfört cirka fem meters kanalrensning i köksventilationen.

Efter nämndens beslut har Familjebostäder lämnat ytterligare preciseringar. Den 17 augusti 2026 skrev Jennifer Ehlin att ”vår drifttekniker” under hösten 2025 hade gjort ”en kanalrensning (5 m upp)”. Först i hennes e-post den 7 september 2026 lämnades de mer detaljerade uppgifterna att åtgärden skulle ha utförts den 4 november 2025 av två drifttekniker, inom AO 774725, via kökskanalen i köket, på sträckan ”köksstammen från köket upp till vinden”, med en cirka fem meter lång viska och tillhörande stålborste.

Dessa detaljer står inte i den identifierade driftteknikeranteckningen från den 4 november. Någon kopia av AO 774725, utföranderapport, efterkontroll eller annan samtida handling som visar varifrån de senare detaljerna kommer har ännu inte identifierats i det material som varit tillgängligt för Erica.

Det görs inte gällande att kanalrensningen därför inte ägt rum. Det görs inte heller gällande vilken förklaring som finns till att Jennifer Ehlin den 2 december skrev att kanalrensning skulle ske, trots att hon den 7 september 2026 uppgav att den aktuella femmetersrensningen hade utförts redan den 4 november. Poängen är att den dokumenterade tidslinjen inte själv visar hur uppgifterna förhåller sig till varandra.

Detta ger särskild betydelse åt att miljöförvaltningen den 12 mars själv ställde de preciserade frågorna om **om och när kanalrensning utfördes** och om **tidigare kanalrensning**. Frågorna avsåg en faktiskt oklar åtgärdskedja. Något verifierbart svar som sluter den kedjan före beslutet den 13 april har inte identifierats.

Rättslig betydelse. Arbetsorder, utföranderapporter och tekniska uppgifter om en kanalrensning ligger typiskt sett under fastighetsägarens rådighet. 2 kap. 1-2 §§ och 26 kap. 19, 21 och 22 §§ miljöbalken ger därför ett annat perspektiv än att den boende själv skulle behöva bevisa vad som utförts. När myndigheten själv hade identifierat frågan borde utredningen kunna följas till ett tillräckligt underlag för bedömningen.

7. Ventilationsunderlaget hade en snävare räckvidd än den samlade slutsatsen

7.1 Inspektionen den 11 mars

Vid inspektionen den 11 mars mättes bland annat frånluftsflöden. Miljöförvaltningen redovisade ett totalt frånluftsflöde om cirka 43 l/s med stängda fönster och dörrar och bedömde ventilationen som tillfredsställande (akt 90). Erica gör inte gällande att det uppmätta totalflödet var för lågt.

Mätningen visar hur vissa ventilationsparametrar såg ut vid det aktuella mättillfället. Den besvarar däremot inte automatiskt andra frågor i ärendet om exempelvis tidigare kanalrensning, förändringar av ventilationsförhållanden, historisk sanering, bakomliggande material eller orsaken till återkommande lukt.

Inspektionsrapporten antecknar samtidigt att köket ”saknar don”. Den uppgiften åberopas inte som bevis för att totalventilationen var otillräcklig. Den visar däremot att den fysiska utformningen innehöll en omständighet som måste hållas isär från den generella slutsatsen att några ventilationsbrister inte noterats.

7.2 OVK-underlagets faktiska systemomfattning

OVK-underlaget visar att fastigheten är uppdelad i separata ventilationssystem. I protokollet från den 4 april 2022 anges system 01 som "Bostäder 1-5". System 01 godkändes vid den besiktningen och objekt 0562 redovisas under system 01 med uppmätta värden för kök, badrum och sovrum.

Ombesiktningsprotokollet från den 8 november 2022 anger däremot uttryckligen att samtliga ventilationssystem **inte** ingår. Godkännandet gäller system 02, "Bostäder 7-11". Objekt 0562 finns inte i det protokollets luftflödesredovisning.

Den 17 augusti 2026 bifogade Jennifer Ehlin just detta ombesiktningsprotokoll samtidigt som Familjebostäder hänvisade till godkänd OVK som stöd för sin fortsatta bedömning beträffande Ericas bostad. Den senare kommunikationen åberopas inte som bevis för vad nämnden kände till före beslutet. Den bekräftar däremot att ett protokoll med uttryckligt begränsad systemomfattning fortfarande användes som stöd i bedömningen av bostaden.

Stadsbyggnadskontoret har därefter, den 3 september 2026, lämnat ut äldre OVK-material och uttryckligen angett att materialet besvarar frågan vilket system Ericas lägenhet hör till. Det äldre materialet redovisar också den grundläggande uppdelningen system 01/Bostäder 1-5 och system 02/Bostäder 7-11.

Erica gör alltså inte gällande att bostaden saknade godkänd OVK. Invändningen är mer precis: det måste gå att följa vilket protokoll som avser vilket system och vilken lägenhet innan ett godkännande ges bevisvärde för just den aktuella bostadens ventilation.

Detta ska även ses mot att Familjebostäders Gaby Khalaf den 6 november 2025, två dagar efter Caroline Blombergs besök, skriftligen uppgav att ventilationen skulle felsökas och att det tog längre tid att förstå var problemet låg. Uppgiften åberopas endast som en samtida uppgift om Familjebostäders eget kunskapsläge.

7.3 Det uppgivna projekterade värdet 4,2 l/s

Caroline Blombergs anteckning från den 4 november 2025 anger att sovrummet hade 10 l/s och att hon sänkte flödet till ett uppgivet "projekterat" värde om 4,2 l/s. Uppgiften är viktig eftersom ett faktiskt luftflöde därmed ändrades med hänvisning till ett påstått projekterat börvärde.

I OVK-protokollet den 4 april 2022 för system 01 anges emellertid uttryckligen "Projekterade värden saknas". För objekt 0562 redovisas ett uppmätt sovrumsflöde om 4 l/s, medan kolumnen för projekterat frånluftsflöde inte är ifylld. Någon identifierad projekterings- eller injusteringshandling som visar var börvärdet 4,2 l/s kommer från har inte redovisats i det material som varit tillgängligt.

Det görs inte gällande att 4,2 l/s därför är tekniskt fel. Frågan är spårbarheten: på vilket dokumenterat underlag sänktes ett uppmätt sovrumsflöde från 10 l/s till ett värde som driftteknikern beskriver som projekterat, när det identifierade OVK-underlaget samtidigt anger att projekterade värden saknas?

Detta ska hållas isär från miljöförvaltningens användning av ett generellt hälsorelaterat riktvärde för total luftomsättning. Erica bestrider inte att miljöförvaltningen kunde jämföra det uppmätta totalflödet med ett generellt riktvärde. Frågan om 4,2 l/s gäller en annan sak: varifrån det objektspecifika börvärde som användes vid en faktisk injustering kommer.

Den frågan ligger direkt nära Ericas fråga den 9 april om varför luftflöden hade justerats under 2025.

Rättslig betydelse. Ett godkänt totalflöde vid ett visst mättillfälle kan vara korrekt inom sin mätfråga utan att därmed besvara vilken teknisk grund tidigare injusteringar haft eller vilket OVK-protokoll som faktiskt omfattar det aktuella systemet. Det är just sådana avgränsningar som måste beaktas när utredningens tillräcklighet bedöms enligt 23 § förvaltningslagen och 26 kap. miljöbalken.

8. Flera självständiga förstahandsuppgifter fanns före beslutet

Före beslutet fanns skriftliga förstahandsuppgifter från flera andra personer än Erica om egna upplevelser under vistelse i lägenheten (akt 100, 102 och 103).

Thomas Duvsjö, som är granne på samma våningsplan och sedan många år bott i huset, uppgav att han har astma och att hans andning påverkades under vistelsen i Ericas lägenhet. Han beskrev också en tydlig skillnad mellan luften i den egna bostaden och i den aktuella lägenheten. Karolin Bast beskrev egna besök i oktober 2025 och april 2026 och uppgav bland annat huvudvärk, trötthet och svårighet att vistas kvar. Jimmy Bast beskrev sitt första besök den 3 april 2026 och uppgav att han efter att den kraftigt vädrade lägenheten stängts inom omkring tio minuter fick huvudvärk och upplevde att det var svårt att andas.

Dessa uppgifter åberopas inte till styrkande av mögel, brandförorening, ventilationsfel eller ett visst medicinskt orsakssamband. Deras betydelse är att materialet före beslutet innehöll flera andra personers egna förstahandsuppgifter om hur de upplevde vistelse i bostaden.

Beslutet nämner att flera personer uppgett liknande symtom. Det går emellertid inte att följa hur de skriftliga förstahandsuppgifterna värderades i relation till slutsatsen att ytterligare utredning inte var motiverad.

Efter nämndens beslut har Familjebostäder dessutom själva aktualiserat frågan om särskild känslighet. I e-post den 17 augusti 2026 skrev Jennifer Ehlin att om Ericas eller hennes sons hälsa kräver exempelvis en allergi- eller astmaanpassad bostad "kanske det går att finna". Den senare formuleringen åberopas inte som bevis för nämndens kunskap före beslutet. Den gör däremot Thomas Duvsjös redan ingivna uppgift särskilt relevant: han uppgav själv astma och en platsbunden påverkan under vistelse i Ericas lägenhet.

Det görs inte gällande att Thomas egen bostad saknar särskild anpassning; någon sådan uppgift åberopas inte utan separat verifiering. Det som redan är dokumenterat räcker för den begränsade poängen att reaktionsmaterialet inte endast bestod av Ericas egen individuella upplevelse.

Rättslig betydelse. Definitionen i 9 kap. 3 § miljöbalken kräver en medicinsk eller hygienisk bedömning av störningen. Förstahandsuppgifterna bevisar inte den tekniska orsaken, men de är relevanta för frågan om det fanns skäl att utreda vidare och för om ärendet kunde reduceras till en enskild persons särskilda känslighet.

9. Konkret fysisk dokumentation hade lämnats in utan att dess art faststälts

9.1 Brunt/orange material i kökskonstruktionen

Erica hade före beslutet lämnat fotografisk dokumentation av ett brunt/orange material i ett trångt utrymme i eller intill kökskonstruktionen (akt 87, 88 och 104). Fotografierna visar förekomsten av materialet men kan inte fastställa om det är mögel, svamp, biofilm, röta eller någon annan biologisk eller icke-biologisk förekomst.

De mer långtgående beteckningar som förekommer i Ericas egna skrivelser åberopas därför inte som fastställda tekniska fakta. Poängen är att ett konkret dokumenterat material hade påtalats och att dess art inte hade fastställts genom någon identifierad materialanalys.

Frågan i tillsynen var alltså inte om Erica själv redan hade bevisat materialets natur. Frågan var om det samlade underlaget, mot bakgrund av 2 kap. 1-3 §§ och 26 kap. 22 § miljöbalken, gav skäl att kräva ytterligare undersökning innan ärendet avslutades.

9.2 Dokumenterade rengöringsprodukter

Akt 98 visar en flaska Diversey TASKI Sani MouldOut i den dokumenterade situationen den 20 november 2025. Akt 101 visar en produkt märkt ”Mögel Bort” i den dokumenterade situationen den 27 november 2025.

Fotografierna bevisar inte vem som beställde eller valde produkterna, exakt var de användes, varför de användes eller att mögel faktiskt fanns. De åberopas därför inte som mögelbevis. De utgör stödande dokumentation av åtgärdshistoriken och av att frågan om vad som tidigare hade undersökts och åtgärdats inte var rent teoretisk.

10. Senare handlingar bekräftar att de historiska frågorna var konkreta

Den senare bevisningen förändrar inte vad miljöförvaltningen faktiskt hade i sin akt den 13 april 2026. Den har däremot betydelse därför att den visar att flera av de historiska frågor som myndigheten själv försökte få besvarade gick att precisera objektivt och fortfarande är centrala i fastighetsägarens egen argumentation.

Den 7 september 2026 skrev Familjebostäder att man under året lagt betydande tid och resurser på att utreda de upplevda hälsoproblemen, att man bland annat injusterat luftflöden och genomfört kanalrensning och att ”inga konstaterade fel” kunnat påvisas. I samma svar gick Familjebostäder vidare och skrev att man tillsammans med miljöförvaltningen hade ”konstaterat att inget fel föreligger” och att fortsatta felanmälningar om samma upplevda problem därför inte ska leda till ytterligare åtgärder.

Skillnaden mellan dessa formuleringar är relevant. Att de genomförda undersökningarna **inte har påvisat ett fel** är inte samma sak som att underlaget positivt visar att **inget fel föreligger**. Det är särskilt viktigt när de undersökningar som åberopas har olika och delvis begränsade frågeställningar: luftflödesmätning, OVK, kanalrensning och okulär tillsyn besvarar inte automatiskt de historiska frågorna om sanering, kanalåtgärdernas omfattning, projekterade börvärden eller andra konkreta förhållanden som fortfarande var öppna i akten.

Den 7 september bekräftade Familjebostäder också att tre arbetsordrar hade makulerats med motiveringen att någon åtgärd inte hade kunnat genomföras eftersom ”inget fel har konstaterats”. Även detta illustrerar hur avsaknaden av ett konstaterat fel används som skäl för att inte utreda vidare, trots att de historiska sakfrågorna ovan inte därigenom får ett verifierbart svar.

Dessa senare ställningstaganden åberopas inte som en ny självständig tillsynsgrund och inte för att bakdatera senare uppgifter. De åberopas för den begränsade slutsatsen att de frågor som miljöförvaltningen höll öppna före sitt beslut var materiella och att deras faktiska innehåll senare har kunnat preciseras.

11. Den rättsliga bedömningen av utredningens tillräcklighet

11.1 Den enskildes underlag var tillräckligt konkret för att kräva en provbar utredningskedja

Erica hade före beslutet inte bara lämnat ett allmänt påstående om att hon mådde dåligt. Det fanns återkommande beskrivningar av samma problem, flera andra personers förstahandsuppgifter, fotografier av konkret material, dokumentation av tidigare åtgärder och preciserade frågor om brand, sanering, kanalrensning, OVK och ventilationsförändringar.

Detta innebär inte att olägenhetens tekniska orsak därmed var bevisad. Det innebär att ärendet hade kommit längre än till en odifferentierad subjektiv upplevelse. När flera av de återstående frågorna dessutom avsåg sådant som bara fastighetsägaren hade faktisk rådighet över, kan 23 § förvaltningslagen inte tillämpas som om Erica själv måste producera den slutliga tekniska bevisningen.

Här får 2 kap. 1 § och 26 kap. 22 § miljöbalken självständig betydelse. Vid tillsyn ligger bevisbördan enligt 2 kap. 1 § på verksamhetsutövaren att visa att hänsynsreglerna i 2 kap. följs. Det kan därför inte krävas att den klagande ensam tekniskt fastställer den exakta byggnadsrelaterade störningskällan. Därtill ger 26 kap. 22 § uttryckligen möjlighet att kräva undersökningar av den som upplåter en bostadsbyggnad när det finns skäl att anta att byggnadens skick medför olägenheter för människors hälsa.

11.2 Miljöförvaltningen hade själv definierat vad som återstod

Det starkaste skälet för fortsatt utredning är inte att Erica i efterhand har formulerat nya frågor. Miljöförvaltningen själv hade före beslutet definierat flera av dem: sanering efter brand, om och när kanalrensning utförts, tidigare kanalrensning samt senare OVK- och ventilationsfrågor.

Förvaltningen hade dessutom sagt att Erica skulle få svar, att svar fortfarande kunde förväntas och den 9 april att en samlad bedömning skulle göras när ärendet var tillräckligt utrett.

Mot den bakgrunden behövde beslutet eller akten visa varför dessa frågor inte längre behövde fullföljas. Det är den länken som saknas.

11.3 Ett positivt mätresultat i en begränsad fråga avslutar inte automatiskt andra utredningsfrågor

Miljöförvaltningens luftflödesmätning den 11 mars kan vara korrekt. Ett godkänt OVK-protokoll kan också vara korrekt inom det system som protokollet avser. En kanalrensning kan ha utförts.

Men dessa tre påståenden besvarar inte automatiskt:

- vilken kanalrensning som faktiskt utförts, när och med vilken dokumentation,
- vad som gjordes efter branden och hur det dokumenterades,
- varför ett luftflöde ändrades till det uppgivna projekterade värdet 4,2 l/s,
- vilket OVK-protokoll som faktiskt omfattar objekt 0562,
- eller hur de skriftliga förstahandsuppgifterna och den fysiska dokumentationen påverkade behovet av ytterligare utredning.

Det är därför juridiskt otillräckligt att låta en generell slutsats om tillfredsställande ventilation bära även frågor som ligger utanför den aktuella mätningens räckvidd.

11.4 Beslutets motivering gör inte avslutet kontrollerbart

Nämndens beslut redovisar inspektionen, mätningarna och delar av Ericas kompletteringar. Det går däremot inte av beslutet att förstå vilket konkret svar som erhöles på frågan om sanering efter brand, vilket konkret svar som erhöles på de förnyade frågorna om kanalrensning, vad som hände med OVK- och ventilationsfrågorna som den 9 april skulle vidarebefordras, hur frågan om varför luftflöden justerades under 2025 bedömdes eller hur de tretton frågor som inkom samma eftermiddag hanterades.

Det går inte heller att följa hur de separata förstahandsuppgifterna från andra personer påverkade bedömningen av behovet av ytterligare utredning.

Detta är inte ett krav på att myndigheten måste kommentera varje mening i den omfattande korrespondensen. Det gäller centrala utredningsfrågor som myndigheten själv hade hållit öppna. När ärendet ändå avslutades behövde det gå att förstå vilka omständigheter som gjorde dessa frågor obehövliga att fullfölja. Det följer både av utredningsansvaret i 23 § och kravet på klagörande motivering i 32 § förvaltningslagen.

12. Mark- och miljödomstolens slutsats behöver prövas

Mark- och miljödomstolen har angett att den gått igenom vad Erica anfört och de vittnesmål som åberopats och därefter funnit att det inte fanns skäl att göra någon annan bedömning än

länsstyrelsen. Domstolen har därefter konstaterat att nämnden företagit den utredning och vidtagit de åtgärder som ärendets beskaffenhet krävde.

De nu preciserade dokumenterade omständigheterna träffar direkt den slutsatsen. Det krävs inte att Mark- och miljööverdomstolen på förhand tar ställning till någon teori om mögel, brandförorening eller ventilationsfel. Det räcker att konstatera att det finns en verklig och dokumenterad fråga om utredningen faktiskt var färdig när ärendet avslutades.

Miljöförvaltningen hade frågor som den själv lovade att följa upp, frågor som skulle skickas om, svar som enligt inspektionsrapporten fortfarande förväntades, nya frågor som skulle vidarebefordras den 9 april, ett omfattande kompletteringsmaterial samma eftermiddag, tretton konkreta frågor och flera förstahandsuppgifter från andra personer.

Därtill visar den nu preciserade tekniska dokumentationen att kanalrensningen hade en konkret men ofullständigt spårbar åtgärdskedja, att det senare återopade OVK-protokollet den 8 november 2022 gällde system 02/Bostäder 7-11 medan objekt 0562 redovisas under system 01, och att det uppgivna projekterade sovrumslödet 4,2 l/s inte kan återfinnas i det OVK-underlag som anger att projekterade värden saknas.

Dessa omständigheter bevisar inte ett ventilationsfel. De visar däremot varför en generell hänvisning till ”godkänd OVK”, luftflöden och kanalrensning inte ensam löser de frågor som fanns i tillsynsärendet.

Sammantaget går det inte utan närmare prövning att bedöma riktigheten av underinstansens slutsats. **Granskningsdispens föreligger därför.** Den dokumenterade aktkedjan ger dessutom konkret anledning att betvivla att ärendet verkligen hade utretts i den omfattning dess beskaffenhet krävde. **Även ändringsdispens föreligger.**

13. Skäl för återförvisning

Det är inte Mark- och miljööverdomstolens uppgift i detta läge att från fotografier, vittnesuppgifter och ventilationsdata själv avgöra exakt vad som orsakat de anmälda förhållandena. Bristen ligger i att det saknas en tillräckligt avslutad och kontrollerbar utredningskedja.

En återförvisning ger tillsynsmyndigheten möjlighet att på ett sammanhållet sätt:

- klarlägga och dokumentera svaren på de historiska frågor myndigheten själv identifierat,
- kontrollera dokumentationen bakom den uppgivna kanalrensningen och dess relation till övriga ventilationsåtgärder,
- klarlägga vad som dokumenterats beträffande sanering efter brand,
- bedöma OVK-underlaget utifrån dess faktiska systemomfattning,
- klarlägga källan till det uppgivna projekterade värdet 4,2 l/s,
- ta ställning till de före beslutet inkomna förstahandsuppgifterna och den fysiska dokumentationen,
- och, om befintligt underlag inte räcker, använda de möjligheter som följer av 26 kap. 21 och 22 §§ miljöbalken för att inhämta ytterligare handlingar eller kräva undersökning.

Det är en mer rättssäker ordning än att låta slutsatsen om tillräcklig utredning stå när den underliggande aktkedjan innehåller flera öppna och konkret identifierbara frågor som den boende själv saknar rådighet att utreda fullt ut.

14. Sammanfattning

Erica Güler gör inte gällande att hon redan har bevisat den tekniska orsaken till problemen i bostaden. Kärnan i överklagandet är att flera frågor som miljöförvaltningen själv hade identifierat inte går att följa till konkreta svar och bedömningar före beslutet, samtidigt som ytterligare relevant material inkom före avgörandet.

Miljöbalkens system innebär inte att den boende ensam måste tekniskt bevisa sådant som ligger under fastighetsägarens rådighet. Vid tillsyn gäller bevisbörderegeln i 2 kap. 1 §, kunskapskravet i 2 kap. 2 § och de särskilda möjligheterna i 26 kap. 21 och 22 §§ att kräva fram uppgifter och undersökningar. Myndigheten har samtidigt sitt eget utredningsansvar enligt 23 § förvaltningslagen.

Den senare dokumentationen har gjort flera av de historiska frågorna mer precisa. Familjebostäder har först långt senare lämnat detaljer om datum, arbetsordernummer, åtkomstpunkt och metod för den uppgivna femmetersrensningen; Stadsbyggnadskontorets och OVK-handlingarna visar ventilationssystemens faktiska uppdelning; och driftteknikerns uppgivna börvärde 4,2 l/s saknar identifierad motsvarighet i det OVK-underlag som anger att projekterade värden saknas. Detta material används inte för att bakdatera senare kunskap utan för att visa att de frågor som var öppna före beslutet var materiella och kontrollerbara.

Riktigheten av mark- och miljödomstolens slutsats om tillräcklig utredning kan därför inte bedömas utan närmare prövning. Det finns dessutom konkret anledning att betvivla slutsatsens riktighet.

Mark- och miljööverdomstolen bör därför meddela prövningstillstånd, undanröja de tre angivna avgörandena och återförvisa tillsynsärendet till Miljö- och hälsoskyddsnämnden för fortsatt handläggning och den ytterligare utredning som ärendets beskaffenhet kräver.

15. Bevisning

Erica Güler åberopar i första hand handlingar som redan ingår i Miljö- och hälsoskyddsnämndens ärende 2025-23696 samt handlingar i underinstansernas akter. Senare handlingar åberopas endast för de historiska förhållanden och den begränsade betydelse som anges nedan.

Akt 84, 11 mars 2026. Till styrkande av att miljöförvaltningen uppgav att frågor om sanering och kanalrensning hade skickats till fastighetsägaren och att förvaltningen skulle följa upp att Erica fick svar.

Akt 85, 11 mars 2026. Till styrkande av att Erica begärde att få del av den kommunikation där frågorna hade skickats.

Akt 89, 12 mars 2026. Till styrkande av att miljöförvaltningen räknade upp fyra konkreta frågor som skulle skickas om och angav att svar kunde dröja upp till två veckor.

Akt 90, inspektionsrapport 18 mars 2026. Till styrkande av inspektionens omfattning, uppmätta förhållanden, anteckningen om att köket saknade frånluftsdon samt att kompletterande svar fortfarande förväntades.

Akt 92, 26 mars 2026. Till styrkande av att Erica före beslutet påtalade att huvudfrågorna fortfarande inte var besvarade och begärde svar om bland annat OVK och ventilationsförändringar.

Akt 93, 9 april 2026 kl. 12.22. Till styrkande av att miljöförvaltningen uppgav att OVK- och ventilationsfrågorna skulle vidarebefordras och att en samlad bedömning skulle göras när ärendet var tillräckligt utrett.

Akt 94, 9 april 2026 kl. 12.28. Till styrkande av den generella påminnelsens innehåll och den angivna svarstiden till den 16 april.

Akt 95, 9 april 2026 kl. 12.50. Till styrkande av fastighetsägarens svar att man inte hade något mer att tillägga och att svaret inte innehöll konkreta svar på de tidigare preciserade sakfrågorna.

Akt 96, 9 april 2026 kl. 13.57. Till styrkande av att Erica före beslutet inkom med ett omfattande kompletteringspaket och begärde skriftliga svar från fastighetsägaren på tretton konkreta frågor.

Akt 100 - Thomas Duvsjö. Till styrkande av hans förstahandsuppgift om egna upplevelser i bostaden, inklusive att han uppgav astma och påverkan på andningen. Åberopas inte till styrkande av en viss teknisk orsak.

Akt 102 - Karolin Bast. Till styrkande av hennes egna observationer och upplevelser vid besök i lägenheten. Åberopas inte till styrkande av en viss teknisk orsak.

Akt 103 - Jimmy Bast. Till styrkande av hans egna observationer och upplevelser vid besöket den 3 april 2026. Åberopas inte till styrkande av en viss teknisk orsak.

Akt 87, 88 och 104. Till styrkande av att Erica före beslutet hade dokumenterat ett brunt/orange material i ett svårtillgängligt område i eller intill kökskonstruktionen. Åberopas inte som bevis för materialets biologiska art.

Akt 98 och 101. Till styrkande av att produkter märkta Sani MouldOut respektive ”Mögel Bort” förekommer i dokumentationen från två åtgärdstillfällen. Åberopas inte som bevis för att mögel faktiskt fanns.

Akt 105, beslut 13 april 2026. Till styrkande av beslutets innehåll, den utredningsbakgrund som nämnden själv redovisar samt skälen för att tillsynsärendet avslutades.

OVK-protokoll 4 april 2022. Till styrkande av att system 01 avser Bostäder 1-5, att objekt 0562 redovisas under system 01, att system 01 godkändes samt att projekterade värden saknas i protokollet.

OVK-protokoll 8 november 2022, system 02. Till styrkande av att ombesiktningen uttryckligen inte omfattar samtliga ventilationssystem, att godkännandet avser system 02/Bostäder 7-11 och att objekt 0562 inte redovisas i dess luftflödeslista.

Caroline Blombergs ventilationsanteckning, 4 november 2025. Till styrkande av de uppmätta och ändrade luftflödena samt formuleringen ”efter rensningen av kanal” och uppgiften att sovrumsflödet sänktes från 10 l/s till ett uppgivet projekterat värde om 4,2 l/s. Anteckningen åberopas också till styrkande av vad den **inte** innehåller: den anger inte AO 774725, två drifttekniker, fem meters sträcka, åtkomstpunkt, kanalsträcka eller den metod som först preciserades senare.

Familjebostäders e-post 17 augusti 2026 med bifogat OVK-protokoll. Senare bevisning till styrkande av att fastighetsägaren själv preciserade kanalrensningen som ”5 m upp”, aktualiserade frågan om allergi-/astmaanpassad bostad och åberopade ombesiktningensprotokollet för system 02 som stöd i sin fortsatta bedömning. Åberopas inte som bevis för nämndens kunskap före beslutet.

Stadsbyggnadskontorets e-post 3 september 2026 samt utlämnade äldre OVK-protokoll. Senare bevisning till styrkande av ventilationssystemens historiska uppdelning och att Stadsbyggnadskontoret hänvisar till materialet för att besvara vilket system lägenheten tillhör. Materialet åberopas även för uppgiften om historisk kanalrengöring vid behov.

Familjebostäders e-post 7 september 2026. Senare bevisning till styrkande av att fastighetsägaren först då lämnade den mer detaljerade preciseringen av kanalrensningen - 4 november 2025, två drifttekniker, AO 774725, åtkomst via kökskanalen, angiven kanalsträcka och metod - samt av fastighetsägarens uttalade ståndpunkt att fortsatta felanmälningar inte ska leda till ytterligare åtgärder eftersom inget fel anses föreligga. Åberopas inte som bevis för nämndens kunskap före beslutet.

Länsstyrelsens beslut 3 juni 2026, dnr 21412-2026. Till styrkande av länsstyrelsens prövning och skäl.

Mark- och miljödomstolens dom 19 augusti 2026, M 5167-26. Till styrkande av det överklagade avgörandets innehåll och skäl.

Gaby Khalafs e-post 6 november 2025. Till styrkande av att Familjebostäder två dagar efter Caroline Blombergs ventilationsbesök uppgav att ventilationen skulle felsökas och att det tog längre tid att förstå var problemet låg. Åberopas som en samtida uppgift om Familjebostäders eget kunskapsläge, inte som bevis för ett konstaterat ventilationsfel eller för nämndens kunskap före beslutet.

16. Bilageförteckning

I den mån handlingarna inte redan finns tillgängliga för Mark- och miljööverdomstolen genom underinstansernas akter åberopas de enligt följande bilageförteckning:

1. Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut den 13 april 2026 (akt 105).
2. Länsstyrelsen i Stockholms läns beslut den 3 juni 2026, dnr 21412-2026.
3. Nacka tingsrätt, mark- och miljödomstolens dom den 19 augusti 2026 i mål M 5167-26.
4. Relevanta e-post- och handläggningsakter, särskilt akt 84, 85, 89, 90 och 92-96.
5. Skriftliga förstahandsuppgifter i akt 100, 102 och 103.
6. Fotodokumentation i akt 87, 88, 98, 101 och 104.
7. OVK-protokoll den 4 april 2022 och den 8 november 2022.
8. Caroline Blombergs ventilationsanteckning från den 4 november 2025.
9. Jennifer Ehrlins e-post den 17 augusti 2026 med bifogat OVK-protokoll den 8 november 2022.
10. Jenny Hamrins e-post den 3 september 2026 och utlämnade äldre OVK-protokoll för Kilsgatan 1-11 och 13-23.
11. Jennifer Ehrlins e-post den 7 september 2026.
12. Gaby Khalafs e-post den 6 november 2025 om fortsatt felsökning av ventilationen.

Stockholm den 7 september 2026

Erica Güler

Klagande